

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第4回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】階数2以下・地階なし・木造等で容易に移転・除却できる建築物は、一定の場合を除き許可しなければならない（都市計画法54条3号）。

イ＝×：【b＝○】都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築は、原則として知事等の許可が必要（都市計画法53条1項）。

ウ＝×：【c＝○】事業認可の告示後、事業地内での建築等は知事等の許可が必要（都市計画法65条1項）。

エ＝○：【d＝○】市街地開発事業等予定区域内での建築等は、原則として知事等の許可が必要（都市計画法52条の2第1項）。以上より四つ。

ひっかけ：53条（施設区域）は軽易な行為等の例外あり・54条で許可義務あり。65条（事業地内）は例外なし。

問2 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】変電所は公益上必要な建築物であり、区域を問わず開発許可不要（都市計画法29条1項3号、令21条）。

イ＝×：【b＝×】市街化区域では1,000㎡未満の開発行為は許可不要（都市計画法29条1項1号、令19条1項）。

ウ＝×：【c＝×】市街化区域以外の区域では、農業用倉庫など農林漁業用の建築物のための開発行為は規模を問わず許可不要（都市計画法29条1項2号、令20条）。

エ＝×：【d＝×】非線引都市計画区域は3,000㎡未満なら許可不要（都市計画法29条1項1号、令19条1項）。

ひっかけ：農林漁業用建築物・農林漁業者の住宅の例外は「市街化区域以外」で規模不問。

問3 正解：ウ

【解説】

ア＝×：地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件に該当すれば定めることができる（都市計画法12条の5第1項2号）。

イ＝×：届出に係る行為が地区計画に適合しないときに市町村長ができるのは「勧告」であり、命令ではない（都市計画法58条の2第3項）。

ウ＝○：地区整備計画区域内での建築等は、着手の30日前までに市町村長へ届け出る（都市計画法58条の2第1項）。

エ＝×：高度地区は、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区である（都市計画法9条18項）。容積率を定めるのは高度利用地区。

ひっかけ：地区計画の届出は「30日前・市町村長・勧告」。高度地区＝高さ、高度利用地区＝容積率等。

問4 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】工事を廃止したときは遅滞なく知事に届け出る（都市計画法38条）。

イ＝×：【b＝○】完了届→検査→検査済証交付→工事完了公告の順（都市計画法36条1項～3項）。

ウ＝×：【c＝○】設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日に、原則として市町村の管理に属する（都市計画法39条）。

エ＝○：【d＝○】相続人等の一般承継人は、知事の承認なく地位を承継する（都市計画法44条）。以上より四つ。

ひっかけ：廃止は「届出」、変更は「許可」、完了は「届出→検査→公告」。一般承継は当然承継。

問5 正解：エ

【解説】

ア＝×：緩和を一切考慮しない数値（ $300\text{㎡} \times 8/10 + 200\text{㎡} \times 6/10 = 360\text{㎡}$ ）であり誤り（建築基準法53条2項・3項・6項）。

イ＝×：近隣商業地域部分を $8/10 + 1/10 = 9/10$ として計算した誤り（ $300\text{㎡} \times 9/10 + 200\text{㎡} \times 7/10 = 410\text{㎡}$ ）。建蔽率 $8/10$ の地域内で防火地域内の耐火建築物等は制限が適用されない（建築基準法53条6項1号）。

ウ＝×：第二種住居地域部分の防火地域内耐火建築物等の緩和（ $+1/10$ ）を見落とした誤り（ $300\text{㎡} + 200\text{㎡} \times 6/10 = 420\text{㎡}$ ）（建築基準法53条3項1号イ）。

エ＝○：近隣商業地域部分は建蔽率 $8/10$ の地域内・防火地域内の耐火建築物のため制限なし（ $10/10$ ）→ 300㎡ 。第二種住居地域部分は $6/10 + 1/10 = 7/10$ → 140㎡ 。敷地が建蔽率の異なる地域にわたるため合計して 440㎡ （建築基準法53条2項・3項・6項）。

ひっかけ：建蔽率 $8/10$ 地域×防火地域×耐火建築物等＝制限なし（ $10/10$ ）。それ以外の地域部分は $+1/10$ の緩和。面積按分で合計する。

問 6 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・bの二つ。【a＝○】用途地域の指定のない区域の容積率・建蔽率は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値（建築基準法52条1項8号・53条1項6号）。

イ＝○：【b＝○】いわゆる2項道路の定義どおり（建築基準法42条2項）。以上より二つ。

ウ＝×：【c＝×】周囲に広い空地を有する建築物等で特定行政庁が許可するものは、建築審査会の同意を得なければならない（建築基準法43条2項2号）。同意不要なのは、農道等に接する一定の建築物で特定行政庁が「認定」するもの（同項1号）。

エ＝×：【d＝×】私道の変更・廃止により接道義務に抵触する場合、特定行政庁はその変更・廃止を禁止・制限できる（建築基準法45条1項）。

ひっかけ：接道の例外：「認定」（43条2項1号）は審査会同意不要、「許可」（同項2号）は同意必要。

問 7 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和7年4月1日施行の改正で、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物（新2号建築物）は全国で建築確認が必要となり、建築士が設計した場合の審査省略制度は新3号建築物（平屋・200㎡以下）に限られることとなった（建築基準法6条1項2号・6条の4第1項）。

イ＝×：完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければならない（建築基準法7条2項）。

ウ＝×：建築確認が不要な建築物であっても、構造耐力等の単体規定その他の建築基準法の規定に適合させなければならない（建築基準法20条等）。

エ＝×：新2号建築物（木造2階建て等）は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない（仮使用の認定等の例外あり・建築基準法7条の6第1項）。

ひっかけ：【令和7年改正】木造2階建ては新2号として審査省略の対象外・検査済証前の使用制限の対象。完了検査は「4日以内に到達」。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】日影規制の対象区域は条例で指定するが、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できない（建築基準法56条の2第1項、別表第四）。

イ＝×：【b＝×】北側斜線制限は、低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域に限られ、第一種住居地域には適用されない（建築基準法56条1項3号）。

ウ＝×：【c＝×】隣地斜線制限が適用されないのは低層住居専用地域・田園住居地域であり、中高層住居専用地域には適用される（建築基準法56条1項2号）。

エ＝×：【d＝×】絶対高さ制限は、低層住居専用地域・田園住居地域に限られる（建築基準法55条1項）。

ひっかけ：低層系＝絶対高さ・北側斜線あり、隣地斜線なし。中高層系＝北側・隣地斜線あり、絶対高さなし。住居地域は北側斜線なし。

問 9 正解：ウ

【解説】

ア＝×：一団の土地として取得する場合は合計面積（2,100㎡）で判断し、市街化区域の2,000㎡以上となるため、甲地・乙地いずれの契約についても届出が必要（国土利用計画法23条2項1号イ）。

イ＝×：共有持分の取得は全体面積に持分割合を乗じた面積で判断する。3,000㎡×2/3＝2,000㎡で「2,000㎡以上」に当たるため届出が必要（国土利用計画法23条2項1号イ）。

ウ＝○：対価の額は届出事項だが、勧告は利用目的についてのみ行われる（国土利用計画法23条1項・24条1項）。

エ＝×：交換や権利金等の対価を伴う地上権・賃借権の設定も土地売買等の契約に当たる（国土利用計画法14条1項）。

ひっかけ：面積要件は「以上」。持分取得は「全体面積×持分」で計算する。

問 10 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は事後届出不要（国土利用計画法23条2項3号）。

イ＝×：【b＝×】届出義務違反は直ちに罰則（6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金）の対象となる（国土利用計画法47条1号）。

ウ＝×：【c＝×】注視区域・監視区域の事前届出後、契約を締結できないのは届出日から6週間（国土利用計画法27条の4第3項・27条の7第1項）。

エ＝×：【d＝×】規制区域内で許可を受けないで締結した土地売買等の契約は無効（国土利用計画法14条3項）。

ひっかけ：事前届出後の契約禁止は「6週間」。規制区域の無許可契約は「無効」（事後届出の無届は有効）。

問 11 正解：イ

【解説】

ア＝×：4条許可を受けて宅地に転用した後は、その土地は農地ではないため、売却に農地法の許可は不要（農地法2条1項・5条1項）。

イ＝○：5条許可は転用目的の権利移動の許可であり、許可を受けて取得した者が転用する際に改めて4条許可を受ける必要はない（農地法4条1項・5条1項）。

ウ＝×：許可不要となるのは2a未満の農業用施設への転用に限られる。3aの畜舎は許可が必要（農地法4条1項、農地法施行規則29条1号）。

エ＝×：5条許可の申請は、原則として当事者が連署して行う（農地法5条1項、農地法施行規則）。

ひっかけ：5条許可を受ければ4条許可は不要。2a未満の特例は「農業用施設」かつ「2a未満」。

問 12 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】農地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば第三者に對抗できる（農地法16条）。

イ＝×：【b＝○】賃貸借の存続期間は50年を超えることができない（民法604条1項。農地法に特則はない）。

ウ＝○：【c＝○】農業委員会は、遊休農地の所有者等に対し利用意向調査を行う（農地法32条1項）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】市街化区域内の農地の転用は、面積にかかわらず、あらかじめ農業委員会への届出が必要（農地法4条1項7号）。2a未満の特例は農業用施設の場合。

ひっかけ：農地の賃貸借は「引渡し」で対抗可（借地借家法の建物所有目的とは別ルート）。市街化区域の届出は面積不問。

問 13 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和5年5月26日施行の盛土規制法では、宅地以外の土地（農地・森林等）で行う盛土等も「特定盛土等」として許可の対象となる（盛土規制法2条3号・12条1項）。

イ＝×：許可を受けた工事が完了したときは、工事主は知事の完了検査を申請しなければならない（盛土規制法17条1項）。

ウ＝×：保全の努力義務は、工事主に限らず、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に課される（盛土規制法22条1項）。

エ＝○：許可申請に先立ち、周辺住民に説明会の開催等による周知の措置を講じなければならない（盛土規制法11条）。

ひっかけ：【令和5年施行】盛土規制法は土地の用途（宅地・農地・森林）を問わず規制。許可申請前の住民周知が義務化。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】許可工事は政令の技術的基準に従い擁壁・排水施設等を設置しなければならない（盛土規制法13条1項）。

イ＝×：【b＝○】一定の擁壁等に関する工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない（盛土規制法13条2項）。

ウ＝○：【c＝○】偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対し、知事は許可を取り消すことができる（盛土規制法20条1項）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】一定規模以上の工事は、特定工程に係る工事を終えたときに中間検査を受けなければならない（盛土規制法18条1項）。

ひっかけ：盛土規制法の検査は「完了検査＋中間検査（一定規模以上）」の2段構え。

問 15 正解：イ

【解説】

ア＝×：個人施行者の施行の認可は、都道府県知事が行う（土地区画整理法4条1項）。

イ＝○：市町村施行の場合は、施行規程及び事業計画を定め、事業計画について都道府県知事の認可を受ける（土地区画整理法52条1項）。

ウ＝×：組合の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて組合員となる（土地区画整理法25条1項）。

エ＝×：独立行政法人都市再生機構も、一定の場合に土地区画整理事業を施行することができる（土地区画整理法3条・71条の2）。

ひっかけ：民間施行（個人・組合・区画整理会社）も公的施行（市町村等）も、認可権者は原則として都道府県知事。

問 16 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは $a \cdot b$ の二つ。【 $a = \bigcirc$ 】換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地上の借地権等は換地の上に存することになる（土地区画整理法 104 条 1 項）。

イ＝○：【 $b = \bigcirc$ 】保留地は、換地処分の公告の日の翌日に施行者が取得する（土地区画整理法 104 条）。以上より二つ。

ウ＝×：【 $c = \times$ 】使用収益を開始できない期間が生じ損失を受けた者に対し、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない（土地区画整理法 101 条 1 項）。

エ＝×：【 $d = \times$ 】清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定する（土地区画整理法 104 条）。

ひっかけ：換地処分の効果はほぼすべて「公告の日の翌日」に発生（消滅する権利だけ「公告の日の終了時」）。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：住宅用家屋の売買による所有権の移転登記の軽減税率は 1,000 分の 3（本則 1,000 分の 20）（租税特別措置法 73 条）。

イ＝×：住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減税率は 1,000 分の 1.5（本則 1,000 分の 4）（租税特別措置法 72 条の 2）。

ウ＝○：住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の軽減税率は 1,000 分の 1（本則 1,000 分の 4）（租税特別措置法 75 条）。いずれの軽減も令和 9 年 3 月 31 日まで。

エ＝×：課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎とする（登録免許税法 10 条 1 項、同法附則 7 条）。

ひっかけ：住宅用家屋の軽減：保存 $1.5/1000 \cdot$ 移転 $3/1000 \cdot$ 抵当権 $1/1000$ 。課税標準は台帳価格。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が 5 万円未満のものは非課税（印紙税法別表第一 第 17 号文書の非課税物件）。

イ＝○：契約金額を増加させる変更契約書で、変更前の契約金額を記載した文書が作成されていることが明らかな場合等は、増加額が記載金額となる（印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則 4 二）。

ウ＝×：不動産の譲渡（第 1 号文書）と請負（第 2 号文書）の金額が区分記載され、譲渡金額が請負金額以上の場合、第 1 号文書として譲渡金額 5,000 万円が記載金額となる。合算はしない（印紙税法別表第一 通則 3 口）。

エ＝×：電磁的記録（PDF の電子メール送信）は印紙税法上の「文書」の作成に当たらず、印紙税は課されない（印紙税法 2 条、国税庁見解）。

ひっかけ：1 号（譲渡）と 2 号（請負）の混合契約は「合算しない」。電子契約は不課税。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×： $a \sim d$ はすべて正しい。【 $a = \bigcirc$ 】令和 8 年 4 月 1 日施行の改正後、家屋の建築による取得の免税点は 1 戸 66 万円。60 万円は免税点未満のため課されない（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

イ＝×：【 $b = \bigcirc$ 】住宅・土地の取得の標準税率は、令和 9 年 3 月 31 日までの取得について 100 分の 3（本則 100 分の 4）（地方税法 73 条の 15、附則 11 条の 2）。

ウ＝×：【 $c = \bigcirc$ 】令和 8 年度税制改正により、令和 8 年 4 月 1 日以後に取得した新築住宅の 1,200 万円控除の床面積要件は、一律 40m^2 以上 240m^2 以下に緩和された（改正前は 50m^2 以上、一戸建て以外の貸家住宅は 40m^2 以上）（地方税法 73 条の 14 第 1 項、同法施行令）。

エ＝○：【 $d = \bigcirc$ 】不動産取得税は不動産の取得（所有権の取得）という事実に対して課され、登記の有無を問わない（地方税法 73 条の 2 第 1 項）。以上より四つ。

ひっかけ：【令和 8 年改正】建築による家屋取得の免税点は 66 万円、新築住宅の 1,200 万円控除は 40m^2 以上に緩和。登記の有無は課税に関係しない。

問 20 正解：ア

【解説】

ア＝○：標準地の選定は、土地鑑定委員会が類似の利用価値を有する地域において土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について行う（地価公示法 3 条）。

イ＝×：地価公示の価格判定の基準日は毎年 1 月 1 日。7 月 1 日は都道府県地価調査（国土利用計画法施行令 9 条）（地価公示法 2 条 1 項）。

ウ＝×：土地の取引を行う者は、公示価格を「指標として」取引を行うよう努めなければならない（努力義務）。「規準とする」のは不動産鑑定士の鑑定評価等（地価公示法 1 条の 2・8 条）。

エ＝×：土地鑑定委員会は、2 人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない（地価公示法 2 条 1 項）。

ひっかけ：一般の取引＝公示価格を「指標」に努力義務。不動産鑑定士・公共事業の用地取得等＝「規準」。